

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1251/2533

พนักงานอัยการจังหวัดสุพรรณบุรี

โจทก์

นายวิทย์ วัฏฏานนท์ กับพวก

จำเลย

นายพยงค์ วาณิชยปฎิยุทธ์ จำเลยที่ 2

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108

ความว่า จำเลยที่ 2 ขอให้ศาลมีคำสั่งปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกา โดยผู้ขอประกันได้เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสี่ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83,86,91,151,157,162 พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดของเจ้าพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2502 มาตรา 10,11

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยที่ 1 ที่ 2 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 151 จำคุกคนละ 6 ปี จำเลยที่ 3 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 151,86 จำคุก 4 ปี นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลชั้นต้น

จำเลยที่ 1 และที่ 2 ต่างฎีกา (สำนวนตอน 2 อันดับ 49,50)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยที่ 2 ชั่วคราวในระหว่างฎีกาโดยมีนายสมศักดิ์ วาณิชยปฎิยุทธ์ เป็นผู้ประกัน ตีราคาประกัน 100,000 บาท (สำนวนตอน 2

อันดับ 20) ต่อมาจำเลยที่ 2 ยื่นคำร้องขอเปลี่ยนตัวผู้ประกันใหม่ พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว(สำนวนตอน 2 อันดับ 52,53)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยที่ 2 ชั่วคราวในระหว่างการพิจารณาของศาลชั้นต้น โดยตีราคาประกัน 80,000 บาท (สำนวนตอน 2อันดับ 11,12)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวจำเลยที่ 2 ระหว่างฎีกาตีราคาประกัน 100,000 บาท ให้ศาลชั้นต้นพิจารณาหลักประกันแล้วดำเนินการต่อไป

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวจำเลยที่ 2 ระหว่างฎีกาตีราคาประกัน 100,000 บาท ให้ศาลชั้นต้นพิจารณาหลักประกันแล้วดำเนินการต่อไป

(มงคล เปาอินทร์-ศรีภูมิ สุวรรณโรจน์-มานิตย์ จิตต์จันทร์กลับ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ